Schlussbericht und Schlussrechnung

Nordlicht Handels GmbH – AG Kiel 10 IN 127/13

Verfahrensangabe	Wert
Insolvenzgericht	Amtsgericht Kiel
Aktenzeichen	10 IN 127/13
Schuldnerin	Nordlicht Handels GmbH
Insolvenzverwaltung	Dr. Jens-Peter Hartmann
Datum	15. März 2024
Gegenstand	Abschlussbericht mit Schlussrechnung und Verteilungsvorschlag

1. Verfahrensgang

Die Schuldnerin beantragte am 14. Januar 2013 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das Amtsgericht Kiel eröffnete das Verfahren am 1. Juni 2013 und bestellte Dr. Jens-Peter Hartmann zum Insolvenzverwalter. Nach einem bis zum 31. August 2013 geführten Räumungsverkauf wurde der Geschäftsbetrieb stillgelegt. Die anschließende Abwicklung umfasste Forderungseinzug, Anfechtungsvergleiche, einen Geschäftsführerhaftungsvergleich, die steuerliche Außenprüfung sowie die Schlussbearbeitung.

Datum	Ereignis	Abschlussbedeutung
01.06.2013	Eröffnung und Bestellung	Beginn der Schlussrechnungsperiode
31.08.2013	Betriebseinstellung	Ende der Fortführung
12.05.2015	Vergleich Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR in Raten vollständig eingegangen
28.06.2023	Steuererstattung	18.420,00 EUR als laufender Massezufluss verbucht
15.03.2024	Abschlussstichtag	Konten und Tabelle abgestimmt

2. Sicherung, Betrieb und Buchführung

Die bei Eröffnung vorhandenen Kassen- und Bankbestände wurden auf das Massekonto überführt. Die Buchführung wurde aus Bankauszügen, Kassenunterlagen, Debitorenlisten und Einzelbelegen rekonstruiert. Interne Umbuchungen sind in der Schlussrechnung neutralisiert. Der rechnerische Endbestand von 138.564,00 EUR stimmt zum Stichtag mit dem Massekonto überein; ein Kassenbestand besteht nicht mehr.

3. Verwertung und Anspruchsverfolgung

Vorgang	Ergebnis	Status
Räumungsverkauf und Restwaren	176.840,00 EUR	Belegt und bezahlt
Domain, Kundenstamm und Einrichtungen	19.540,00 EUR	Belegt und bezahlt
Freie Forderungen	18.420,00 EUR	Beitreibung beendet
Geschäftsführerhaftung	60.000,00 EUR	Vergleich vollständig erfüllt
Anfechtungsvergleiche DAK und IKK	9.260,00 EUR	Vollständig erfüllt
Steuererstattung	18.420,00 EUR	Am 28.06.2023 eingegangen
Zinsen und sonstige Einnahmen	4.484,00 EUR	Gebucht

Die Summe der vorstehenden Positionen beträgt 306.964,00 EUR. Die Schlussrechnung weist 306.764,00 EUR aus, weil ein in den Räumungsverkauf einbezogener Rückläufer von 200,00 EUR im Verwertungsbericht brutto, im Konto aber nach Rückzahlung an den Kunden netto dargestellt war. Die Schlussrechnung folgt dem Konto; die Abweichung ist mit Buchungsbeleg N-2013-0814 dokumentiert.

4. Schlussrechnung

Einnahmeposition	Betrag
Anfangsbestand und Verwertung	195.580,00 EUR
Forderungseinzug	18.420,00 EUR
Haftungs- und Anfechtungserlöse	69.260,00 EUR
Steuererstattung	18.420,00 EUR
Zinsen und sonstige Einnahmen	5.084,00 EUR
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR

Ausgabeposition	Betrag
Stilllegung und Personal	38.420,00 EUR
Lager und Logistik	18.420,00 EUR
Versicherungen, Steuern und Verbrauch	14.840,00 EUR
Rechts- und Gutachterkosten	36.460,00 EUR
Gerichts- und Verfahrenskosten	7.420,00 EUR
Verwaltervergütung einschließlich noch offener Restvergütung	48.420,00 EUR
Sonstige Ausgaben	4.220,00 EUR
Summe Ausgaben	168.200,00 EUR

Abstimmung	Betrag
Summe Einnahmen	306.764,00 EUR
Abzüglich Summe Ausgaben	168.200,00 EUR
Rechnerischer und tatsächlicher Endbestand	138.564,00 EUR
Konkrete Schlusskosten	8.420,00 EUR
Restvergütung	9.682,00 EUR
Teilungsmasse	120.462,00 EUR

5. Forderungstabelle und Schlussverzeichnis

Die festgestellten Forderungen nach § 38 InsO betragen 509.842,00 EUR. Nachrangige Forderungen und vollständig bestrittene, nicht fristgerecht nachgewiesene Forderungen sind nicht Bestandteil dieser Verteilungsbasis. Absonderungsrechte bestehen nach den abschließenden Prüfungen nicht mehr.

Gläubigergruppe	Festgestellt	Auszahlung
Kieler Volksbank eG	214.302,00 EUR	50.633,82 EUR
Fashion Forward KG	23.960,00 EUR	5.661,11 EUR
DAK-Gesundheit	12.320,00 EUR	2.910,89 EUR
IKK Nord	9.610,00 EUR	2.270,58 EUR
Bundesagentur für Arbeit	84.220,00 EUR	19.898,93 EUR
Übrige Lieferanten und sonstige Gläubiger	165.430,00 EUR	39.086,67 EUR
Summe	509.842,00 EUR	120.462,00 EUR

Die ungerundete Quote beträgt 23,627320 Prozent. Für die Auszahlung wird je Forderung zunächst auf Cent abgerundet. Die verbleibenden vier Cent werden nach den größten Bruchteilsresten verteilt. Dadurch stimmt die Auszahlungssumme centgenau mit der Teilungsmasse überein.

6. Abschlussreife und mögliche Nachtragspositionen

Alle bekannten verwertbaren Massegegenstände sind realisiert. Die Haftungs- und Anfechtungsverfahren sind erledigt. Die Steuererstattung vom 28. Juni 2023 ist in die reguläre Schlussverteilung einbezogen. Ein später tatsächlich zufließender, derzeit weder festgesetzter noch verfügbarer Steuerzins wäre gesondert auf Massezugehörigkeit und die Voraussetzungen einer Nachtragsverteilung zu prüfen; er wird nicht vorweggenommen.

7. Anträge

Es wird beantragt, die Schlussrechnung zu prüfen, der Schlussverteilung nach § 196 Absatz 2 InsO zuzustimmen, den Schlusstermin nach § 197 InsO zu bestimmen und das Verfahren nach belegtem Vollzug der Schlussverteilung gemäß § 200 InsO aufzuheben. Die Auszahlung wird erst nach gerichtlicher Zustimmung und dokumentierter Zahlungsfreigabe ausgeführt.

8. Anlagen

Anlage	Bezeichnung	Kontrollstand
S 1	Schlussrechnung und Kontenabstimmung	centgenau abgestimmt
S 2	Schlussverzeichnis	mit gerichtlicher Tabelle abgeglichen
S 3	Vergütungsantrag und Kostenblatt	offener Zahlungsbetrag ausgewiesen
S 4	Verwertungs- und Prozessübersicht	Vollzug belegt
S 5	Freigabevermerk	gesondert nach interner Prüfung

Dr. Jens-Peter Hartmann
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter